

	Título: Plazos de investigación		Estándar CALEA: 26.3.3
	Fecha de Expedición: 7 de julio de 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Evidenciar que por Ley existe un tiempo límite antes de la operación de la prescripción, para la integración de la investigación administrativa y el posterior procedimiento para la resolución de las quejas en contra de los servidores públicos adscritos a la DSPM.

2.-ALCANCE

A la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Sindicatura Municipal (Jefatura de Asuntos Internos) y Comisión Disciplinaria

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Comisión: Instancia colegiada prevista en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, encargada de conocer y resolver procedimientos del régimen disciplinario de los elementos policiales, los cuales pueden ser de responsabilidad administrativa o de separación definitiva.

Asuntos Internos: Órgano institucional responsable de llevar a cabo la investigación administrativa interna y, si procede, solicitar a la Comisión el inicio del procedimiento disciplinario.

Investigación administrativa: Diligencias realizadas por la Contraloría Interna para reunir medios probatorios idóneos a los hechos denunciados por la persona quejosa, con la finalidad de determinar la posible existencia de responsabilidad administrativa de un miembro.

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Inicio de la investigación administrativa, Asuntos Internos inicia una investigación administrativa fundada y motivada cuando recibe una queja, denuncia o información por cualquier medio, físico o electrónico que involucre conductas de los miembros de la DSPM, si lo considera necesario, y para efectos de no entorpecer la investigación, podrá decretar suspensión preventiva al miembro mientras se practica la indagatoria, realizar diligencias que el marco jurídico le permita para reunir pruebas: testimoniales, peritajes, documentales públicos o privados, informes de autoridades, inspecciones, etc.

Una vez concluida la investigación administrativa, y en caso de considerar que existe la carga probatoria mínima que presuma el posible incumplimiento de obligaciones por parte de un elemento policial, se remitirá el expediente al órgano colegiado, para que, a su vez, en sesión ordinaria o extraordinaria, por mayoría o unanimidad de votos se acuerde el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa o de Separación Definitiva, atendiendo a la gravedad de la falta.

Con el auto de inicio de procedimiento se le citará al miembro, para en fecha y horario cierto, acuda a las instalaciones que guarda la Comisión Disciplinaria, a efecto de que se verifique la audiencia de Ley, constante en declaración, ofrecimiento de pruebas y alegatos,

	Título: Plazos de investigación		Estándar CALEA: 26.3.3
	Fecha de Expedición: 7 de julio de 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

a dicha audiencia deberá asistir con defensor público o particular, quien debe ser licenciado en Derecho y contar con cédula profesional, para que le asista en todo momento y no se encuentre en estado de indefensión.

De igual manera, los derechos de este procedimiento de corte administrativo sancionador, contemplan la posibilidad de abstenerse de declarar, y que esto no presuma su responsabilidad, cerrada la etapa, se aperturará el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, en esta etapa se tendrán por desahogadas las que por su propia y especial naturaleza no requieran de especial diligencia, y las que así lo exijan, se recabarán y prepararán para futura fecha, dicho término no debe exceder de 20 días, según lo establecido en la Ley.

Terminada la etapa de pruebas, se abre la etapa de alegatos, donde el miembro puede a través de su defensa, producir sus alegatos conclusivos por escrito o verbalmente. Después de la etapa de alegatos, la Comisión citará para dictar la resolución que en derecho corresponda en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria. La Comisión debe emitir su resolución dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de la citación para resolución. La resolución debe estar debidamente motivada y fundada, contener las características de sentencia y encuadrar perfectamente la hipótesis normativa al tipo de incumplimiento que se señale. (Esto es un principio general del régimen disciplinario y normativo.)

Una vez dictada la resolución, la Comisión la notifica al órgano de control interno y al miembro. Además, la Comisión está obligada a informar la resolución a la institución policial correspondiente y al Sistema Estatal de Información de Seguridad Ciudadana. Según la Ley estatal, la Contraloría Interna y la Comisión pueden aplicar medios de apremio en caso de incumplimiento de las resoluciones disciplinarias. Esto incluye medidas como amonestaciones, multa, incluso arresto administrativo hasta por 36 horas. Si se impone una sanción disciplinaria, esta se debe registrar en el expediente del miembro para efectos institucionales y de carrera policial.

No existe recurso legal, por medio del cual se pueda ampliar el término en que deben concluir las investigaciones, si exceden del término señalado en la Ley, no se podrá aplicar sanción alguna en contra del servidor público.

Sin embargo, la Sindicatura Municipal y la DSPM, concluyen las investigaciones y los procedimientos administrativos correspondientes, en el menor plazo posible, según la naturaleza de la investigación o del procedimiento de que se trate.

De acuerdo con la LESCBC, prescribirá en un año la facultad de la DSPM para la aplicación de correcciones disciplinarias, contado a partir de que por cualquier medio se tenga conocimiento de que el miembro incumplió alguna de sus obligaciones en los términos de esa Ley.

	Título: Plazos de investigación		Estándar CALEA: 26.3.3
	Fecha de Expedición: 7 de julio de 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Prescribe en un año la facultad de la Sindicatura, para solicitar a la Comisión el inicio de procedimiento administrativo que corresponda, a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en la Ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa. Prescribe en dos años la facultad de la Comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente.